دَعْوَى

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٠٩ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٠٤ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/٢٣هـ

المَوْضُوعَاتُ

دعوى - شروط قبول الدعوى - التظلم الوجوبي - التظلم باسم وكيل صاحب الحق - الغاية من التظلم الوجوبي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بصرف فروقات بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية - تضمن النظام وجوب التظلم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل قيد دعوى الحقوق الوظيفية - الأصل أن يكون التظلم باسم صاحب الحق - الثابت قيام وكيل المدعي بتقديم التظلم إلى الوزارة باسمه الشخصي لا باسم المدعي، وقد أجابت عليه الوزارة بأن التظلم غير واضح ولا يوجد لدى مقدمه بيانات وظيفية حتى يُتمكن من خدمته؛ مما يتقرر معه عدم تحقيق المدعي لشرط التظلم - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ قيدت دعوى بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، جاء فيها وفيما أرفقه بها أن موكله يعمل في مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الأحساء على وظيفة (مأمور مشتريات) اعتباراً من ١٤٣٩/٤/١٥هـ ولا يزال، مشيراً إلى أن المدعى عليه يصرف له البدل المقرر للعاملين في مستشفيات الصحة النفسية بمبلغ مقطوع، خاتماً ذلك بطلب إلزام المدعى عليه بأن يصرف لموكله فروقات البدل محل الدعوى بما يعادل (٣٠٪) من الراتب الشهري الذي يتقاضاه ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ مع الاستمرار بالصرف، مرفقاً نسخة من تظلم مقيد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة (مسار) بالطلب رقم (١٤١٤٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٩هـ باسم وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه، ونسخة من خطاب صادر عنه موجه إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تظلم فيه عن قيام المدعى عليه بصرف البدل محل الدعوى بأقل من النسبة المقررة نظاماً ومشار فيه إلى أنه وبصفته وكيلاً عن المدعي وبعض زملائه. وبقيدها وإحالتها لهذه الدائرة، أجرت ما هو لازم لنظرها، عاقدة لذلك جلسة هذا اليوم، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي، ومفادها: أن المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أنه: "يجب في

الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية..."، فالمنظم إنما أوجب على من يتقدم بدعواه أن يتظلم لوزارة الخدمة المدنية -وزارة الموارد البشرية- ولم يضع لتقديم التظلم شكلاً معيناً أو أسلوباً خاصاً، فمجرد أن يتظلم الموظف وبأي طريقة كانت فإن تظلمه يكون متوافقاً مع ما أوجبه المنظم، وبالتالي يتعين قبول دعواه، والتظلم في الخطاب الجماعي الذي قام بتقديمه لكافة من توكل عنهم ومن بينهم المدعي إنما قدمه لوزارة الموارد البشرية نيابة عن المدعي بصفته وكيلاً عنه، ولا شك أن تقديم الوكيل للتظلم نيابة عن موكله مما تجوز فيه النيابة، ولا يوجد ما يمنع من ذلك شرعاً أو نظاماً، وإذا تأملت الدائرة في قيد التظلم ضمن ملف الدعوى ستجد أن النظام الآلي لبرنامج (مسار) قد دوَّن عبارة (اسم مقدم الطلب...) فصفته في التظلم هو التقديم فقط، بينما المتظلم حقيقة هو المدعي، علماً بأن منصة (مسار) محدودة الخيارات، ولا تمكن المتقدم من تدوين أي عبارات توضح بأن التظلم يخص الموكل المدعي، وإنما يسجل اسم الوكيل الذي قدم الطلب فقط، ومثل ذلك حيثما يتقدم أي وكيل للمحكمة بطلب تقديم دعوى نيابة عن موكله، فإن النظام الآلي للمحكمة يجعل مقدم الطلب باسم الوكيل، لذا فإن عدم قبول التظلم والحال ما تقدم يتنافى مع مفهوم أحكام الوكالة، ويعد تقييداً للنصوص ومانعاً من إعمالها بلا دليل صحيح، وإذا كانت الدائرة ترغب في التأكد من أن التظلم الذي تقدم به متعلق بالمدعي ودعواه، فبإمكانها مخاطبة وزارة الموارد

البشرية والاستفهام عن ذلك من خلال رقم وتاريخ الطلب، كما أنه سبق لعدد من زملائه المحامين التظلم عن موكليهم زملاء المدعي وذلك في خطابات جماعية مقدمة بأسمائهم لوزارة الخدمة المدنية، ومن ثم تقديم طلبات قيد الدعاوى أمام المحكمة الإدارية بالدمام، وذلك في عام ١٤٣٧هـ وجميعها تم قبولها، ومنها الدعاوى المقيدة برقم (١٤٠٤٨/١٤٠٥٢/١٤٠٥٥/... إلخ)، وكذلك الدعاوى المقدمة في عام ١٤٣٩هـ، ومنها المقيدة برقم (١١٩٩٤/ ١١٩٩٩/١٢٠٠٣/... إلخ)، وقضايا أخرى عديدة وجميعها قبلت شكلاً. فسألت الدائرة وكيل المدعي عن النظام الذي يخضع له المدعي وظيفياً؟ فأجاب بأنه خاضع لنظام الخدمة المدنية. وبسؤاله عن نتيجة التظلم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؟ أجاب بأنه تضمن أن التظلم غير واضح، ولا يوجد لدى مقدمه بيانات وظيفية حتى يُتمكن من خدمته. ولصلاحية الدعوى للحكم فيها بحالتها الراهنة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بأن يصرف له فروقات البدل المقرر للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية بما يعادل (٣٠٪) من الراتب الشهري الذي يتقاضاه اعتباراً من تاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ مع الاستمرار بالصرف؛ لذا فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر الدعوى وفقاً للمادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي

نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم"، كما تختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه"؛ ذلك أن مقر المدعى عليه محافظة الأحساء. وعن قبول الدعوى، فلما كانت المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أنه: "١-يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. ٢-إذا صدر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين

يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أيهما أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً. ٣-إذا صدر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أيهما أطول"، ولما كان الثابت أن وكيل المدعي قيد التظلم لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باسمه الشخصي عبر منصة (مسار) بالطلب رقم (١٤١٤٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٩هـ، كما أن الثابت أن التظلم المشار إليه أجابت عليه الوزارة المشار إليها بأنه غير واضح، ولا يوجد لدى مقدمه بيانات وظيفية حتى يُتمكن من خدمته، ولما كان الأصل أن يكون التقدم بالتظلم باسم المدعي وهو صاحب المطالبة بالحق حتى يتسنى لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحث تظلمه؛ وعليه فإن التظلم المقدم من وكيل المدعي لا عبرة به؛ إذ لا يمكن أن تتحقق به الغاية المنشودة من إقرار التظلم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ ومن ثم يكون وجوده كعدمه، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك ما أورده وكيل المدعي من أن المنظم قد أوجب التظلم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولم يشترط له شكلاً معيناً، وقد تظلم نيابة عن

موكله بخطاب حوى اسم المدعي وموكلين له آخرين من زملائه وعليه فإن التظلم قد تحقق هنا، ويتعين قبول دعواه؛ إذ إن التظلم والحال ما تقدم لم يحقق الهدف الذي شرع لأجله، فالمراد من التظلم هو أن يلجأ رافع الدعوى -قبل رفع الدعوى- إلى جهة الإدارة التي أوجب المنظم التظلم إليها طالباً منها رفع الضرر الذي أصابه، وهو بهذا النحو أحد الأساليب الرقابية المقررة -فقهاً وقانوناً- على أعمال الإدارة وتصرفاتها بقصد تقويم أخطائها وتصويب إجراءاتها، وتصحيح مخالفاتها، وذلك كله لم يتحقق في التظلم المقدم، كما أن الهدف من تشريعه الإقلال من المنازعات بإنهائها في أُولى مراحلها، والحفاظ على استقرار المراكز النظامية والأوضاع الإدارية، ولا مراء في أن اشتراط ذلك بمثابة قواعد آمرة رسمها المنظم وأوجبها وجعلها وسيلة الديوان في أداء رسالته، ومن هنالك فإنها متممة للقيام بالوظيفة القضائية المنوطة به ولا تنفك عنها باعتبارها أداة لإرساء العدل، وهو ما يفرض على الكافة -قضاة ومتقاضين- احترامها وعدم الخروج عليها أو الاتفاق على ما يخالفها، لا سيما وأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أجابت على التظلم بعدم تمكنها من دراسة التظلم المقدم إليها؛ لعدم وجود بيانات لمقدمه وهو الوكيل، ومع ذلك تم تقديم الدعوى دون التعاون معها بقيد اسم المدعي مباشرة ببياناته بدلاً من الوكيل حتى يتسنى لها بحث التظلم وفق ما أوجبه عليها المنظم، مع الأخذ بالاعتبار أيضاً أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أنشأت منصة إلكترونية تُمكن المدعي وغيره ممن توكل عنهم المحامي مباشرة من تقديم تظلمهم بكل يسر وسهولة، ولم

يقم المدعي أو وكيله باستيفاء ذلك.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٧٠٩) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد التجمع الصحي الثاني بمحافظة الاحساء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.